

È possibile emettere accertamento per abusivismo anche senza un verbale redatto da Pubblico Ufficiale

Sulla questione ricordiamo che si era già espressa la Corte di Cassazione Con la sentenza n. 120/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Perugia torna su un tema importante già affrontato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 308 del 2020. Si tratta di capire il valore da attribuire ad un accertamento non basato su un verbale redatto da PU in ambito CUP. In particolare si vuole capire se la rilevazione effettuata da personale incaricato, costituisce «mezzo di prova ancorché privo della forza probatoria privilegiata dell'atto pubblico». Nella sentenza dei giudici perugini si legge: *“Quanto ai primi motivi di ricorso, che si compendiano nella mancanza di motivazione e/o di verbale, ritiene la Corte che detto motivo non sia fondato. Gli avvisi di accertamento risultano ben motivati per quel che riguarda il dato tecnico (metratura e quant’altro) e non risultano contestati sul punto. Quanto alla carenza di un verbale di sopralluogo, ritiene la Corte che quel che rileva è l’esistenza di un accertamento sulla esistenza e descrizione degli impianti il cui messaggio pubblicitario è qui contestato; che vi sia stato o meno un sopralluogo poco conta; quel che rileva è l’esistenza di un accertamento compendiato in un atto portato a conoscenza di controparte.”* Ecco quindi che la mancanza di un formale verbale di sopralluogo non fa perdere di valore all’accertamento basato sull’esistenza degli impianti, adeguatamente descritti nel provvedimento. Una rilevazione, eseguita da personale senza qualifica di pubblico ufficiale, o ancora una rilevazione eseguita con strumenti disponibili su piattaforme informatiche, costituiscono un mezzo di prova dell’esistenza dei manufatti, ovvero di impianti pubblicitari o occupazioni di suolo pubblico, per i quali è stata valutata dall’ufficio l’applicazione del Canone Unico con conseguente emissione di formale avviso di accertamento. In questo senso è davvero importante quanto affermato dalla Corte nel ritenere come l’attività di accertamento non sia vincolata all’effettuazione di un sopralluogo fisico.

 Allegati

 **Allegato**

